

1087728-34.2015.8.26.0100

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Interpretação / Revisão de Contrato

Magistrado: LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Cível

Vara: 17ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... - sem amparo legal - em razão de furto ou roubo do bem adquirido com o mútuo contratado junto ao banco.

O seguro de proteção financeira se mostra benéfico a ambas as partes contratantes, sobretudo em face da oscilação habitual do índice de empregabilidade no país, sujeito às crises internacionais e às vicissitudes nacionais.

Eventual pactuação, ademais, não estaria atrelada ao ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Central Cível

17ª Vara Cível

Praça João Mendes s/nº 8º andar, São Paulo - SP - cep 01501-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1087728-34.2015.8.26.0100 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1087728-34.2015.8.26.0100

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Interpretação / Revisão de Contrato

Requerente:

Adilson Honorio da Fonseca

Requerido:

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCIANA BIAGIO LAQUIMIA

V I S T O S.

Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada por ADILSON HONÓRIO DA FONSECA em face de AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A visando à revisão do contrato bancário havido entre as partes - contrato de financiamento - para aquisição do veículo marca GM, modelo Corsa Sedan Classic, ano 2003, placas DKN 0412, sob argumento de abusividade das cláusulas da avença ensejada pela cobrança de tarifas bancárias reputadas ilegais e, bem assim, pela contratação de seguro prestamista. Ao pleito revisional, agrega pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Com a preambular vieram os documentos às fls. 08/27, complementados às fls. 55/76. Comparecendo espontaneamente aos autos, o réu ofertou contestação às fls. 31/42, a ventilar preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade da justiça. No mérito, bate-se pela improcedência da demanda sob argumento, em síntese, de previsão legal para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas. Com esta peça os

documentos às fls. 43/47.

Benefícios da gratuidade da justiça indeferidos por decisão às fls. 77, recorrida. Por V. Acórdão às fls. 141/145 o E. Tribunal ad quem deu provimento ao recurso interposto.

Aditamento à exordial recebido às fls. 157.

Por decisão às fls. 169 foi determinada a suspensão do feito até julgamento do Recurso Repetitivo 1.578.526/SP.

Prejudicada a designação de audiência para tentativa de conciliação em face do desinteresse das partes e não tendo sido pleiteada a dilação probatória (fls. 183/184), vieram-me os autos conclusos para prolação de sentença.

É o relatório do necessário.

Passo a decidir.

Cabe, antes de mais nada, proceder à análise da preliminar arguida em sede de contestação.

A impugnação à justiça gratuita não comporta acolhida, na medida em que a benesse foi indeferida por este Juízo, em decisão revisada pelo E. Tribunal ad quem (fls. 77 e 141). Cabe, por conseguinte, tão-só a manutenção dos benefícios, em adimplemento à competência funcional.

Superada essa questão, cumpre passar, desde logo, ao exame do mérito.

Conheço diretamente do pedido, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, dado o desinteresse de ambas as partes litigantes na produção de outras provas.

Busca o autor, com a presente demanda, obter revisão do contrato bancário havido entre as partes, - contrato de financiamento - para aquisição do veículo marca GM, modelo Corsa Sedan Classic, ano 2003, placa DKN 0412, sob argumento de abusividade das cláusulas da avença ensejada pela cobrança de tarifas bancárias reputadas ilegais e, bem assim, pela contratação de seguro prestamista. Ao pleito agrega pedido de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados

O réu, por seu turno, rebate a pretensão sob alegação de previsão legal para a cobrança de tarifas bancárias livremente pactuadas.

A hipótese é de improcedência do pedido inicial.

Deveras.

De partida, registre-se que a relação jurídica travada entre as partes, e que constitui o substrato do objeto desta ação, possui natureza consumerista, uma vez que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela instituição financeira, que os faz de forma contínua e habitual no desenvolvimento de sua atividade comercial, fazendo com que as partes se enquadrem perfeitamente nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo quanto à inversão do ônus da prova

A despeito de o contrato entre as partes celebrado ser de "adesão", tal circunstância por si só, considerada isoladamente, não enseja a conclusão de abusividade de suas cláusulas.

É bem verdade que o contrato de adesão se caracteriza pelo conteúdo e forma pré-estipulados por uma das partes contratantes. Isso, porém, não significa que as cláusulas fixadas sejam leoninas por natureza - mas tão-somente no que afrontar a Lei, no que a disposição será considerada ilegal, inexigível, mas não leonina. O entendimento ora esposado mais se justifica quando se recorda que o requerente contratou a abertura de crédito junto à financeira ré por espontânea vontade e, bem assim, ambas as partes litigantes tinham pleno conhecimento das cláusulas contratuais pactuadas, que vigoram por meses a fio (desde 15/04/2009).

O percentual dos juros (1,76% ao mês) e demais encargos, além do mais, vêm estampados no contrato carreado aos autos (fls. 175 e ss.). Por conseguinte, não pode agora contra elas se sublevar.

Feitas as observações pertinentes, cabe passar ao exame da legalidade dos encargos e índices cobrados pela parte demandada.

Seu reconhecimento se impõe.

Insurge-se o demandante no tocante à cobrança de tarifa de cadastro, taxas de inserção de gravame e de serviços de correspondente bancário e, bem assim, de seguro prestamista.

Pois bem.

A cobrança de tarifa de cadastro é perfeitamente válida nos contratos bancários, consoante recente entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos das súmulas 565 e 566:

“A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008”.

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

As despesas com terceiros, de outra banda, devidamente discriminadas na avença não são consideradas abusivas, segundo REsp n. 1.578.526. Nesse tocante, o contrato especificou o pagamento da quantia de R\$ 37,82 a título de registro de financiamento junto ao DETRAN (inserção de gravame), taxa, portanto, devidamente especificada e, por conseguinte, que não comporta restituição.

A comissão do correspondente bancário, por sua vez, cobrada em contratos celebrados antes de 25/02/2011, não abarca abusividade, a teor do Recurso Repetitivo em voga. No mais, sequer há notícia na avença a respeito da pactuação de seguro prestamista.

De todo modo, a contratação do seguro sobre o bem financiado, conquanto opcional junto à mesma instituição financeira é obrigatória ao devedor. E nem poderia ser diferente. Inúmeros foram os casos trazidos ao Poder Judiciário em que as prestações mensais deixaram de ser pagas – sem amparo legal – em razão de furto ou roubo do bem adquirido com o mútuo contratado junto ao banco.

O seguro de proteção financeira se mostra benéfico a ambas as partes contratantes, sobretudo em face da oscilação habitual do índice de empregabilidade no país, sujeito às crises internacionais e às vicissitudes nacionais.

Eventual pactuação, ademais, não estaria atrelada ao financiamento bancário frente à livre manifestação de vontade do contratante, não maculada, ao menos em linha de princípio, por qualquer vício.

De resto, a concessão de mútuo com garantia fiduciária é operação financeira, devidamente tributada no âmbito federal. Daí a perfeita legalidade da cobrança do IOF in casu.

Ainda assim não fosse, não se há de olvidar que a celebração da avença entre o autor e o banco-réu deu-se por livre vontade. É dizer, podendo escolher entre contratar ou não com a instituição financeira, houve a opção por fazê-lo. De igual sorte, é inconteste ter o demandante o crédito, dele fazendo uso, motivo pelo qual não há, agora, de se furtrar ao cumprimento de obrigação perfeitamente válida assumida anteriormente. Pacta sunt servanda.

A par disso, não se há de negar que a atividade desenvolvida pela instituição financeira é de risco. E esse risco, como cediço, é remunerado por aquele que lhe toma dinheiro para saldar suas dívidas, seja qual for a forma contratual.

De mais a mais, não se há de olvidar que o princípio da intangibilidade dos contratos somente é passível de exceção em hipóteses restritas.

Para que ocorra, no entanto, a relativização do poder vinculante do contrato e conseqüente aplicação da teoria da imprevisão, necessário é que concorram quatro requisitos, a saber: vigência de contrato de execução diferida; alteração radical das condições econômicas objetivas no momento da execução, em confronto com aquelas existentes à época da contratação; onerosidade excessiva para um dos contratantes e benefício exagerado para outro e, por fim, a imprevisibilidade da modificação.

Na hipótese ora sub examine não há concorrência dos quatros requisitos, que, no mais, sequer foram objeto de alegação por parte da interessada.

Como quer seja, a avença firmada com a instituição financeira foi feita de forma clara. A ponderação necessária para apurar se se tratava - ou não - de negócio para si vantajoso, no entanto, deveria ter sido feita antes de contrair a dívida e, mais, de receber o dinheiro emprestado pelo banco-réu e dele fazer uso.

Corolário lógico, nãao há se falar em restituição de valores.

À vista de todo o ponderado, de rigor a improcedência da ação, ausente solução diversa.

Por tudo quanto exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação de procedimento comum ajuizada por ADILSON HONÓRIO DA FONSECA em face de AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.

Em consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do N. Código de Processo Civil.

Em razão do resultado ora alcançado, fica ao requerente carregada integralmente a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da demanda, devidamente atualizado, dada a existência de centenas de ações semelhantes em trâmite neste Foro Central da Capital.

Sendo, no entanto, beneficiário da Justiça Gratuita, a execução das verbas sucumbenciais fica condicionada à alteração de sua capacidade econômica, observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC.

Em caso de recurso de apelação, intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, §1º, do CPC).

Após, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com as homenagens e cautelas de estilo.

Com o advento da Lei nº 13.105/2015, o juízo de admissibilidade é efetuado pelo juízo ad quem, na forma do artigo 1.010, § 3º, a seguir transcrito: "Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade.".

Conforme Comunicado CG nº 916/2016, em conformidade com o disposto no artigo 1.010, §3º do NCPC e com a revogação do artigo 1.096 das NSCGJ (Provimento CG nº 17/2016), estão as unidades judiciárias dispensadas do cálculo e da indicação do valor do preparo recursal.

Oportunamente, com o trânsito em julgado, aguarde-se por cinco dias manifestações das partes. No silêncio, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de praxe e as formalidades legais.

P.I.C.

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA